

עין משפט
נר מצוה

ב א מיי פֿיג מהלכות שבוטות הליה סמג לאזין רמא טוש"ע י"ד סי' רלב
טעף ד:
בא ב טוש"ע י"ד סימן רלט
טעף א:

פירוש הרא"ש

מתני' נדרי הבאי. כמו גג' מקומות דברו חכמים לשון הבאי צפ' גיד הנשה (חולין דף 5:) כלומר גזמא ושפת יתר וכן זה הסיף על מה שראה כלסם שרואה דבר נפלא וגדול ומוסיף לומר יותר ממה שראה והוא בעצמו יודע שלא היה כל כך כמו שהוא אומר הלכן אפי"פ שאמר קונס ככה זה עלי אם לא ראיתי עם כעולי מזרים והנחש שראיתי אם לא היה בקורת ציט הבד לא אמרין ודאי היה כך כמו שהוא אומר ויאמר הנדר עליו אלא אמרין הוא בעצמו יודע שלא היה כל כך כמו שאמר אלא דרך בני אדם להוסיף על מה שחלו ולא היה דעמו לנדר כי דרך בני אדם לנדר כן ונמרים הן אחר לשון בני אדם: גג' הנא נדרי הבאי מותרין אבל שבועות הבאי אסורין. משום דשבוטה חמורה טפי הלקך מותרא לאסור מדרגתו וסי"ג כש שנדרי הבאי מותרים כך שבוטות הבאי מותרות: איילימא דאמר שבועה אלא ראיתי בדרך הזה מידעם קאמר. דליון דליתו אסרש שום דבר עליו אין בלשון הזה שבוטה כלל ולא גרי יאפה שבוטה לשקר: א"כ למה לי למימר. כיון דאמר שבוטה שראיתי פשיטא שאסור אפי"פ שדרך העולם לקרוא לעם רב כיוצא מזרים מ"מ אסור לשבע על זה ובנדר דוקא שרין הנדר שלא כוון לנדר: ועוד דרביא דנדר קתני. דמשמע שאסור דבר עליו בשבוטה כמו נזיר: ואבוי פירות עולם עלי בשבועה אם לא ראיתי בו, ואפי"ג שדרך העולם לקרוא לעם רב כיוצא מזרים משום חומרא דשבוטה אסרינן להו עליהו ולאדק לישנא קמ"ל דלא מפלגין בין נדרים לשבוטות: שומשכני חזא. ראה מנלים הרבה והעלה להם עולי מזרים ולדעתו שפיר קא משתבע ואם אמר שהוא כן למה איתו נאמן:

כד:

ר"ן

ת"ש דאמר רב הונא הלכה כר"א בן יעקב. כלומר ‏⁂ דהוא ידיע להו דרב הונא אפילו בקמייתא קבע הלכתא כר"א בן יעקב דאי לא מאי מוכחא מדרב הונא דפליגי רבנן דלמא אצתרייתא הוא דפסיק הלכתא כוותיה כך פירשו רבותי. ונראה בעיני שאין לזרך לכך אלא מעיקרא כי איבעיא אי פליגי רבנן עליה אי לאו למימס אקושטא דמילתא הוא דבעינן דאי פליגי עליה אפשר דלא קי"ל כוותיה דיחיד ורבים הלכה כרבים וכדמסקי' בצעין אס תמנא לומר פליגי הלכתא כוותיה או לית הלכתא כוותיה אבל השתא דמקבע רב הונא הילכתא כוותיה צמאי דאפליגו רבנן עליה אפילו אס תמני לומר דאצרייתא קאי אבל צמתני' מודו ליה רבנן לא נפקא לן מינה מיד. עוד נראה לי דכיון דאמר רב הונא סתמא הלכה כר' אליעזר משמע דאמתני' קאי שהמשנה היתה שגורה צפי הכל ולא הצריימא: ולענין הלכה כיון דאפסיקא הלכתא כרבי אליעזר בן יעקב לפי אותו פירוש ראשון שפירשנו למעלה דהאי יתר מכן צא לומר דאע"ג דאיכא למימר לאו כלצא אנא אמר ר' אליעזר בן יעקב נדרי זרוזין הוי לעיל בסוגיין דמודה ר"א דכל היכא דאיכא למימר לאו כלצא אנא דנדר גמור הוי דלמסקנא ליתא וכדכתבין. ומיהו אע"ג דהדרין טעממא דלאו כלצא אנא טעמא דלאו מלכא אנא אכתי איתיה ומודי ביה רבי אליעזר. אבל לאידך פירושא דכתיבנא לעיל דטעמא דלאו כלצא אנא מיהיב

ליה מתנה מרובה הוא במסקנא נמי כי היכי דנקטינן טעמא דלאו מלכא אנא ה"נ נקטינן טעמא דלאו כלצא אנא דצתרווייהו כל היכא דאיתנהו מודה רבי אליעזר דנדר הוי ולא זרוזין ולזה נראה שהסכים הרמב"ן ז"ל צהלכותיו לפנינו צפ' קונס וכדבריו נראה לי דאי לא תימא הכי מתני' דפ' קונס [לקמן סג:] דאס אי אתה צא ונטול דלא כרבי אליעזר בן יעקב דצתרייתא דיתר על כן אמיא ואי הכי היכי פסקינן כר' אליעזר בן יעקב אפי' צמאי דאמר צצתרייתא הוה ליה סתם צצמתני' ומחלוקת צצצרייתא והלכה כסתם אלא ודאי כדאמרן: **ברתני' נדרי הבאי אמר קונס אם לא ראיתי בדרך הזה בעולי מזרים אם לא ראיתי נחש בקורס ציט הבד**. נראה לי דתנא תרי גווני נקט חד דשייך ביה גוזמא דהיינו כעולי מזרים דעביד איניש דכי חזי אינשי טובא גזים ואמר כעולי מזרים וחד לא שייך ביה גוזמא דהיינו נחש כקורת ציט הבד דכיון דמפרשינן בגמרא [כה] דלא נחש גדול קאמר אלא טרוף לא שייך למימר דרך גוזמא טרוף כקורת ציט הבד שאין שום נחש טרוף כלל. ואשמעינן תנא דכי תלה איסור פירות צחד מהני נדרו בטל וכל חד וחד טעמיה לחוד דכי אמר קונס עלי פירות אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מזרים בדין הוא דלא למסרו עליה דקושטא קאמר כיון שראה עם רב דעביד איניש דגזים ככי ה"ג וכי אמר אם לא ראיתי נחש כקורת ציט הבד נמי הפירות מותרין מטעמא אחרינא דאע"ג דודאי שיקרא קאמר דאפי' בדרך גוזמא לא שייך למימר הכי אפי' הכי הפירות מותרין משום דאמדינן ליה לדעתיה שלא לאסור את הפירות נתכוון שא"כ לא היה לו לתלות איסורו צתנאי אלא היה לו לאסרם עליו צצמוחלט שהרי אף כשהתנה צצכיוצא צזה אין לתנאו ענין שהדבר צצרור שלא ראה נחש כזה שאין צין אסור סתם למתנה צצכיוצא צזה כלום אלא ודאי אמרי' שלא לאסור פירות צא אלא לומר דצברי הבאי זה כלומר שראה נחש כקורת ציט הבד. ומש"ה ניחא האי דתנן דשבוטות שטים צצתרא (שבוטות דף כט). גצי שבוטת שזא אם לא ראיתי גמל הפורח צצאיר אם לא ראיתי נחש כקורת ציט הבד ולא תנא התם כעולי מזרים משום דכה"ג לא לקי משום שבוטת שזא דעל הגוזמא קושטא קאמר והכא נמי לא חש תנא למתני גמל הפורח צצאיר דתרי גווני דצעי למיתני דהיינו מדי דשייך ביה גוזמא ודלא שייך ביה גוזמא הא תגנהו: **גב' כך שבוטות הבאי מותרות**. כלומר שהפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא צצמתני'. מיהו צצמיד דלא שייך ביה גוזמא כגון גמל הפורח צצאיר ונחש כקורת ציט הבד כי תלי איסור פירות עלייהו לקי משום שבוטת שזא דליהו לא לאסור פירות נתכוין מההוא טעמא דכתיבנא אלא ודאי יאתה שבוטה לשזא לומר שראה דבר זה והיינו מתני' דשבוטות דתנן התם דכי האי גוונא לוקה משום שבוטת שזא מה שאין כן צנדרים צצנדרי שזא ליכא מלקות: ומקשי' בידי דמי שבוטות הבאי אי נימא דאמר אם לא ראיתי בדרך הזה בעולי מזרים מידעם קאמר הרי יאפה שבוטה לשקר. כלומר שאין ללשון זה שום משמעות. ולשקר לאו דוקא אלא כלומר ללא דבר כדכתב צקרא אך לשקר שמרתי (שמואל א ה): דאמר שבוטה שראיסי. ונראה בעיני דצצצירא ליה לאציי לפוס אוקימתיה דכי קתני כך שבוטות הבאי מותרות לאו אכולהו גווני דמתני' קאי דצצמיד דלא שייכא ביה גוזמא ליכא למימר שתהא שבוטות מותרת דשבוטת שזא הווא וליכא למימר מ"מ הפירות מותרות דהא אציי לא צצמתנה צצאיסור פירות מוקים לה אלא לאציי הכי קתני כש שנדרי הבאי מותרין כך שבוטות הבאי של גוזמא מותרות דלא תימא כיון דשבוטה חמורה לא גזים צה איניש וצדוקא קא משתבע ולקי משום שבוטת שזא דליתא אלא עביד איניש דגזים צצנדרים: ומקשי' ליה רצא א"כ למה ליה למימר. כלומר דאי אמדי דשייך ביה גוזמא צצחוד קאי פשיטא דשבוטות נמי מותרות דכיון דגזים ואמר קושטא קאמר. ועוד דומיא דנדר קתני כלומר דכשם שצנדרים מותרין צהנהו תרי גווני דמתני' כך שבוטות מותרות צהנהו תרי גווני גופייהו ואי שבוטה שראיתי קאמר אי אפשר שתהא מותרת דנחש כקורת ציט הבד ודכוותיה

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

(א) ס"א כסם שנדרי הבאי מותרים כן שבוטות הבאי מותרות וכן גי' הרמב"ם [וכן צצמוספתא פ"צ], (ג) ועי' חוס' שבוטות כה. סריה משא"כ וכו' ועי'ע סם כט. ד"ה צצאומר], (ג) אזוי צ"ל דלא עביד,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ועוד וכו' שבוטות הבאי אסורין דמשמע דשבוטה דקאמר בלשון מדר הס"ד וצינת נדרי נמחק:

גליון הש"ם

בהר"ן ד"ה ת"ש וכו' דהוה יריע להו. כעין זה ברי"ן לקמן כו ע"א ד"ה ולכ"ה וצננת דף ט ע"ב צצמוספ' ד"ה לא הן וס"נ:

מוסף רש"י

שבוטות הבאי אסורין. שהולא שבוטה צצצתניו אסור, דצתר דברו אזליק, דשבוטות לא צצצין פיו ולצו שזים (ראמיה בשמות). למה לי למימר. שבוטת שזא צצצדאי היל (שס).

חוספות

באי הויא עליה. וא"ת ויהא פשענא ככר דפליגי רבנן עליה לכן נראה לפרש הלכה כרבי אליעזר ציי א לא:
נדרי הבאי אם לא ראיתי פירוש שאמר קונס פירות העולם עלי אם לא ראיתי וכו' מותרין מטעם דעבידי אינשי דמשתעי הכי כדי לאמת וללדק את דצבריהן כשזואין מעשה אחד יותר ממה שרגיל להיות ואין בללו לאסור ואנן סקדי דפרישית לעיל: בעולי' מצריים. לפי שראה עם רב יותר ממה שרגיל: נחש שרוף. לפי שראוהו טרוף יותר משאר נחשים ודווקא שראה דפרישית אלא אם לא ראה שום אדם ולא שום נחש ודאי לא הוי מדר הבאי ואסור משום ג דעבידי אינשי דמשתעו הכי כיון שלא ראה כלל: אלא אביר רבא דאביר יאסורו כל פירות שבעולם וכו'. בשבוטות שפירשו המוספות צצאורק:

אפי' בקמייתא. הנך דלעיל ש"מ: **מאי הוי עלה**. אי הוי הלכתא כוותיה דר' אליעזר דהוי נדרי זרוזין ומותר: **אמר ליה רצא**. א"כ מתנייתא דאמר שבוטה שראיתי בדרך הזה: **למה לי למימר**. דאסור דהיינו שבוטה גמורה ודאי כאילו אמר שבוטה שאכלתי: **ועוד דומיא דנדר קסני**. שבוטות (ה) (נדרי הבאי אסורין דמשמע דקאמר בלשון נדר ושבוטה: **אלא אמר רצא**. דקאמר הכי יאסרו כל פירות העולם עלי בשבוטה: **אם לא ראייסי**. ולא קאמר שראיתי: **אמר ליה רצינא**. אמאי אסורות ודלמא שפיר אישתבע לדעתיה דידיה: **דלמא קינא דשומשמי**. נמלות מקוצלות הרבה ראה ציחד כעולי מזרים דאפשר אדעתא

גברא קינא דשומשמי חזא ואסיק להון שמא עולי מצרים ושפיר משתבע א"ל

כל היכי דנקטינן טעמא דלאו מלכא אנא ה"נ נקטינן טעמא דלאו כלצא אנא דצתרווייהו כל היכא דאיתנהו מודה רבי אליעזר דנדר הוי ולא זרוזין ולזה נראה שהסכים הרמב"ן ז"ל צהלכותיו לפנינו צפ' קונס וכדבריו נראה לי דאי לא תימא הכי מתני' דפ' קונס [לקמן סג:] דאס אי אתה צא ונטול דלא כרבי אליעזר בן יעקב דצתרייתא דיתר על כן אמיא ואי הכי היכי פסקינן כר' אליעזר בן יעקב אפי' צמאי דאמר צצתרייתא הוה ליה סתם צצמתני' ומחלוקת צצצרייתא והלכה כסתם אלא ודאי כדאמרן: **ברתני' נדרי הבאי אמר קונס אם לא ראיתי בדרך הזה בעולי מזרים אם לא ראיתי נחש בקורס ציט הבד**. נראה לי דתנא תרי גווני נקט חד דשייך ביה גוזמא דהיינו כעולי מזרים דעביד איניש דכי חזי אינשי טובא גזים ואמר כעולי מזרים וחד לא שייך ביה גוזמא דהיינו נחש כקורת ציט הבד דכיון דמפרשינן בגמרא [כה] דלא נחש גדול קאמר אלא טרוף לא שייך למימר דרך גוזמא טרוף כקורת ציט הבד שאין שום נחש טרוף כלל. ואשמעינן תנא דכי תלה איסור פירות צחד מהני נדרו בטל וכל חד וחד טעמיה לחוד דכי אמר קונס עלי פירות אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מזרים בדין הוא דלא למסרו עליה דקושטא קאמר כיון שראה עם רב דעביד איניש דגזים ככי ה"ג וכי אמר אם לא ראיתי נחש כקורת ציט הבד נמי הפירות מותרין מטעמא אחרינא דאע"ג דודאי שיקרא קאמר דאפי' בדרך גוזמא לא שייך למימר הכי אפי' הכי הפירות מותרין משום דאמדינן ליה לדעתיה שלא לאסור את הפירות נתכוון שא"כ לא היה לו לתלות איסורו צתנאי אלא היה לו לאסרם עליו צצמוחלט שהרי אף כשהתנה צצכיוצא צזה אין לתנאו ענין שהדבר צצרור שלא ראה נחש כזה שאין צין אסור סתם למתנה צצכיוצא צזה כלום אלא ודאי אמרי' שלא לאסור פירות צא אלא לומר דצברי הבאי זה כלומר שראה נחש כקורת ציט הבד. ומש"ה ניחא האי דתנן דשבוטות שטים צצתרא (שבוטות דף כט). גצי שבוטת שזא אם לא ראיתי גמל הפורח צצאיר אם לא ראיתי נחש כקורת ציט הבד ולא תנא התם כעולי מזרים משום דכה"ג לא לקי משום שבוטת שזא דעל הגוזמא קושטא קאמר והכא נמי לא חש תנא למתני גמל הפורח צצאיר דתרי גווני דצעי למיתני דהיינו מדי דשייך ביה גוזמא ודלא שייך ביה גוזמא הא תגנהו: **גב' כך שבוטות הבאי מותרות**. כלומר שהפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא צצמתני'. מיהו צצמיד דלא שייך ביה גוזמא כגון גמל הפורח צצאיר ונחש כקורת ציט הבד כי תלי איסור פירות עלייהו לקי משום שבוטת שזא דליהו לא לאסור פירות נתכוין מההוא טעמא דכתיבנא אלא ודאי יאתה שבוטה לשזא לומר שראה דבר זה והיינו מתני' דשבוטות דתנן התם דכי האי גוונא לוקה משום שבוטת שזא מה שאין כן צנדרים צצנדרי שזא ליכא מלקות: ומקשי' בידי דמי שבוטות הבאי אי נימא דאמר אם לא ראיתי בדרך הזה בעולי מזרים מידעם קאמר הרי יאפה שבוטה לשקר. כלומר שאין ללשון זה שום משמעות. ולשקר לאו דוקא אלא כלומר ללא דבר כדכתב צקרא אך לשקר שמרתי (שמואל א ה): דאמר שבוטה שראיסי. ונראה בעיני דצצצירא ליה לאציי לפוס אוקימתיה דכי קתני כך שבוטות הבאי מותרות לאו אכולהו גווני דמתני' קאי דצצמיד דלא שייכא ביה גוזמא ליכא למימר שתהא שבוטות מותרת דשבוטת שזא הווא וליכא למימר מ"מ הפירות מותרות דהא אציי לא צצמתנה צצאיסור פירות מוקים לה אלא לאציי הכי קתני כש שנדרי הבאי מותרין כך שבוטות הבאי של גוזמא מותרות דלא תימא כיון דשבוטה חמורה לא גזים צה איניש וצדוקא קא משתבע ולקי משום שבוטת שזא דליתא אלא עביד איניש דגזים צצנדרים: ומקשי' ליה רצא א"כ למה ליה למימר. כלומר דאי אמדי דשייך ביה גוזמא צצחוד קאי פשיטא דשבוטות נמי מותרות דכיון דגזים ואמר קושטא קאמר. ועוד דומיא דנדר קתני כלומר דכשם שצנדרים מותרין צהנהו תרי גווני דמתני' כך שבוטות מותרות צהנהו תרי גווני גופייהו ואי שבוטה שראיתי קאמר אי אפשר שתהא מותרת דנחש כקורת ציט הבד ודכוותיה

דכיון